

1525523-66.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... no presente feito.

Cito:

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u.).

"PROVA - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525523-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525523-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311404/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 28650227 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2311404 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Fernandes Bordignon

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

THIAGO FERNANDES BORDIGNON, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, caput, c.c. art. 61, II, "h", ambos do Código Penal, porque no dia 15 de novembro de 2022, por volta de 9h05min, na Rua Conselheiro Nebias, nº 642, Santa Cecília, nesta Capital, mediante violência física, subtraiu, para si, uma carteira,

com documentos e R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), de propriedade da vítima Luiz Severino da Silva (de 62 anos).

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o ofendido (idoso), ao sair do mercado, foi empurrado por trás pelo denunciado, vindo a cair no chão e bater fortemente com sua cabeça no solo (imagem a fls. 20).

Ato contínuo, enquanto a vítima estava caída, THIAGO subtraiu sua carteira, que continha documentos e a quantia de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Ocorre que populares começaram a gritar “pega-pega” e tentaram segurar o denunciado, momento em que dois policiais militares iniciaram perseguição e conseguiram detê-lo, em posse dos documentos e do dinheiro roubados.

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (fls. 30/31).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia e decisão de fls. 40/42.

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2022 (fls. 61/63).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação e, após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito de furto, a fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de exibição, apreensão, constatação e entrega de fls. 12, bem como pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, pela prova oral coligida nos autos e pela imagem de fls. 20 (vítima) e documentos de fls. 30.

Assim, os acusados foram presos em poder dos bens subtraídos. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade.” (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

Na fase inquisitiva, o acusado afirmou que pediu a um homem para comprar um leite no mercado e que quando este saiu, ainda pediu vinte reais. Como ele não lhe deu, acabou pegando a sua carteira e correu em fuga. Não empurrou a vítima (fls. 06).

Em Juízo, o acusado disse que é usuário de “crack”, a vítima chamou para tomar refrigerante, ele estava com a ferida na testa. Pediu para ele comprar um leite, ele pediu para vender o boné para tampar o machucado. Ele comprou o leite, falou para ele do boné. Não empurrou a vítima, puxou a carteira dele “sem querer”, caíram

ambos juntos no chão, saiu correndo, mas estava há 4 dias sob influência de "crack" e então foi preso.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Luiz não conseguiu reconhecer o acusado em Juízo como autor do delito.

Estava na praça comendo, no Largo do Arouche, ele pediu um copo de refrigerante.

Quando saiu, ele foi atrás, pegou sua carteira, tentou reagir, mas caiu e bateu a cabeça. Tinha R\$380,00 em sua carteira e ele correu com ela. Os populares correram atrás e a polícia o prendeu. Recuperou sua carteira e o dinheiro. Foi até o hospital porque se machucou, ficou internado. Quando ele foi preso, disse para a polícia que era a pessoa que o tinha roubado.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico -

Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque corroboradas pelas palavras de testemunhas.

O Policial Militar Leandro de Oliveira Lemos reconhecendo o réu em audiência - dizendo que ele estava bem diferente de quando dos fatos - disse que estavam em patrulhamento quando populares gritaram "pega, pega" e ele correndo. Conseguiram deter o acusado, com uma carteira no bolso e conseguiram ver que era da vítima, tinha R\$380,00 em dinheiro mais documentos. Quando da abordagem, ele ficou quieto. Na Delegacia de Polícia ele disse que tinha falado com a vítima que "prometeu um leite" para ele. Quando a vítima saiu do mercado, discutiram e então ele pegou a carteira da vítima e saiu correndo. A vítima disse que foi empurrada, estava machucada na testa. A vítima o reconheceu quando dos fatos.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Maykon

Reis de Oliveira, que também reconheceu o réu em audiência e disse que ele estava diferente. A vítima o reconheceu quando dos fatos.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela, tanto é que o celular da vítima nem mesmo foi recuperado.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, deve ser reconhecida a agravante genérica prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, vez que o delito foi praticado contra vítima idosa, isto é, maior de 60 anos (cf. fls. 05 e 30).

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia por infração ao art. 157, §2º, II, c.c. art. 61, II, 'h', ambos do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é reincidente por furto e responde por outro processo (fls. 33/34 e 86).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela reincidência e, considerando que o delito foi praticado contra vítima idosa, nos termos do art. 61, I e II, 'h', do Código Penal, exaspero a pena em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu THIAGO FERNANDES BORDIGNON, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, caput, c.c. art. 61, II, "h", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 13 dias multa, com unidade no mínimo legal. Vez que condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta - roubo contra um idoso que ficou internado pela lesão sofrida pela conduta do réu - e periculosidade demonstradas no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câm. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicialmente fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o pratica, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câm. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a

escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

E mais, a reincidência do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, a sua reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de suas prisões anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA